

68

ZAINA ABDIN BIN HAMID @ S.MANIAM

lwn

MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

[Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Haji Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Haji Mohd Radzi bin Abdul Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel), pada 05 April 2021 bersamaan 22 Syaban 1442H]

Kes Mal No. 10000-043-0023-2018

[Permohonan Pengisytiharan Sebagai Bukan Lagi Islam di bawah Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Perayu : *Tuan Haji Ab Kadir bin Ismail dari Tetuan Ab Kadir Ismail.*

Peguam Syarie Responden : *Puan Munirah binti Aminuddin, Bahagian Undang-Undang, Majlis Agama Islam Selangor.*

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah Negeri Selangor melalui kes no. 10100-043-0443-2014 untuk mendapatkan perintah perisytiharan bahawa beliau bukan lagi Islam berdasarkan kepada Seksyen 61 (3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (EPAIS 2003).

[2] Pada 26 Februari 2018 YA Hakim Mahkamah Tinggi Syariah di Shah Alam, Selangor telah memutuskan sepertimana berikut -

- 2.1 Mahkamah menolak tuntutan ini berdasarkan Seksyen 61 (3) (b) (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (Pindaan) (No. 2) 2015.
- 2.2 Mahkamah mengisytiharkan bahawa, ZAINA ABIDIN BIN HAMID @ S. MANIAM No. K/P: 510805-10-5185 adalah seorang Islam.
- 2.3 Mahkamah memerintahkan juga:-
- i. Plaintiff menjalani proses pemurnian akidah (istitabah) di bawah seliaan Defendan;
 - ii. Kaedah dan proses istitabah diserahkan kepada Defendan mengikut undang-undang dan Hukum Syarak;
 - iii. Mahkamah mengarahkan Defendan dan agensi-agensi berkaitan memberi bantuan kepada Plaintiff sepanjang tempoh Plaintiff menjalani proses istitabah di bawah seliaan Defendan.

[3] Perayu tidak berpuashati dengan keseluruhan keputusan tersebut dan telah memfailkan Notis Rayuan pada 26 Februari 2018. Dalam alasan rayuannya bertarikh 2 Julai 2018 Perayu telah mengemukakan empat (4) Alasan Rayuan sebagaimana yang dinyatakan di dalam Rekod Rayuan halaman 220 – 223.

[4] Perayu memfailkan Hujahan Pihak Perayu pada 19 Julai 2019 dan Hujahan Tambahan Perayu pada 13 Ogos 2019 manakala Responden memfailkan Penghujahan Responden pada 18 Januari 2021.

Fakta Kes

[5] Perayu ialah seorang warganegara Malaysia yang dilahirkan pada 5 Ogos 1951 di Hospital Besar Kuala Lumpur. Bapanya bernama S Maniam @ Hamid, berbangsa India beragama Islam manakala ibunya bernama Zaharah binti Imbi, berbangsa Melayu. Perayu mempunyai sepuluh (10) orang adik beradik iaitu lapan (8) lelaki dan tiga (3) perempuan.

[6] Perayu tinggal bersama ibu dan bapanya serta semua adik beradiknya sejak kecil sehingga dewasa. Perayu mendakwa ibubapa Perayu mengamalkan ajaran agama Hindu walaupun mereka beragama Islam. Perayu juga mendakwa Perayu dibesarkan mengikut agama Hindu dan tidak pernah mengamalkan ajaran agama Islam. Bapa Perayu telah meninggal dunia semasa Perayu berumur dalam lingkungan 20 tahun manakala ibu Perayu masih hidup.

[7] Perayu telah berkahwin dengan Suselia a/p M Athiam pada 5 Februari 1986 di Ibu Pejabat, Jabatan Pendaftaran Negara, Petaling Jaya dan mempunyai tiga (3) orang anak.

[8] Perayu memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah Selangor pada 28 Ogos 2014 agar meluluskan tuntutan Plaintiff (Perayu) selari dengan peruntukan di bawah Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Selangor) No. 1 Tahun 2003 atau apa-apa perintah yang difikirkan patut oleh Mahkamah Yang Mulia ini.

[9] Ketika prosiding perbicaraan di hadapan YA Hakim Bicara, Perayu telah mengemukakan dua (2) orang saksi iaitu isteri Perayu bernama Susiela a/p M

Athiam (SP 1) dan kawan Perayu bernama Ramachandran a/l Rangasamy (P 2) manakala Responden mengemukakan seorang saksi iaitu penolong pegawai pendaftaran kanan Jabatan Pendaftaran Negara, Putrajaya bernama Ishak bin Jaafar (SD).

[10] Pada 26 Februari 2018 YA Hakim Bicara telah memberikan penghakiman sebagaimana di perenggan 3 di atas.

[11] Tidak berpuas hati dengan keputusan tersebut, Perayu telah memfailkan rayuan di Mahkamah ini terhadap keseluruhan keputusan berdasarkan alasan-alasan sebagaimana berikut;

- i. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dan gagal menerima dan meneliti keterangan Perayu dan saksinya yang membuat pengakuan bahawa kepercayaan dan amalan hidup Perayu sejak dari kecil sehingga kini (selama tempoh 62 tahun) adalah bukan beragama Islam. Adalah mustahil untuk Perayu memberi bukti dokumentar atau fizikal secara kukuh di segi 'kepercayaan' agama yang dianutinya dari kecil sehingga berumur 67 tahun. Bukti yang ada, adalah pengakuan, rupa diri, amalan agama dan cara hidup sehariannya. Begitu juga neraca yang sama bagi menentukan orang yang beragama Islam.
- ii. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dalam mentafsirkan peruntukan undang-undang Seksyen 61 (3) (b) (x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) No. 2 2003 sebagai permohonan untuk murtad atau persediaan untuk murtad mahupun jalan mudah untuk murtad. Seksyen 61(3)(b)(x) tersebut adalah untuk

kes mal dan bukan merujuk kepada murtad. Kes murtad adalah dalam bidang kuasa jenayah syariah.

- iii. Yang Arif Hakim bicara telah terkhilaf dalam menerima pakai Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) No. 2 sebagai neraca penentuan sempurnanya Islam Perayu sedangkan seksyen berkenaan hanya memberi pengenalan siapakah orang Islam itu. Sempurnanya Islam seseorang itu adalah apabila dia percaya kepada Allah, beriman denganNya dan seterusnya taat mengamal segala ajaranNya sepanjang masa kehidupannya. Pada semua masa material Perayu bersumpah dia percaya dan mengamal agama Hindu.
- iv. Yang Arif Hakim bicara terkhilaf apabila menilai 'nasab' Perayu. Perayu sewaktu membuat permohonan seorang dewasa yang cukup umur lagi waras. Bukan seorang kanak-kanak. Yang Arif Hakim Bicara juga bersetuju bahawa penilaian seseorang itu pada zahirnya (menurut Hadith) akan tetapi keputusannya sebaliknya. Ini suatu kekhilafan.

ULASAN MAHKAMAH RAYUAN SYARIAH NEGERI SELANGOR

[12] Bagi maksud rayuan ini, kami telah meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan, Rekod Rayuan, Rekod Rayuan Tambahan, Rekod Rayuan Tambahan Kedua dan Penghujahan Bertulis yang telah dikemukakan oleh pihak-pihak serta Alasan Penghakiman YA Hakim Bicara. Kami dapati walaupun Pihak Perayu telah mengemukakan empat (4) Alasan Rayuan tetapi Perayu mengemukakan hujah berdasarkan kepada tiga (3) isu iaitu-

- i. Adakah Mahkamah yang Mulia ini mempunyai bidangkuasa;
- ii. Adakah Yang Arif Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang; dan
- iii. Adakah keputusan yang diberikan menepati undang-undang.

[13] Perayu dalam Hujah Pihak Perayu menyatakan bahawa, antaranya;

- a. Yang Arif Hakim Bicara hanya menumpukan kepada fakta bahawa Perayu adalah Islam disebabkan kedua ibubapa Perayu beragama Islam tetapi YA Hakim Bicara tidak memberi pertimbangan yang munasabah akan kehidupan seharian Perayu dari kecil sebagai seorang penganut agama Hindu. Perayu menghujahkan bahawa Islamnya seseorang itu adalah bukan sebab keturunan. Jika begitu Nabi Muhammad SAW berketurunan Arab, Perayu bukan seorang bangsa Arab atau keturunan Arab, adakah semua orang Arab di dunia ini beragama Islam?
- b. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menerima Seksyen 2(b) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 bahawa Perayu seorang Islam yang sempurna sedangkan seksyen tersebut adalah berkaitan takrifan siapa itu orang Islam. Peruntukan tersebut juga tidak menepati ' Syariah ' yang ditetapkan oleh Allah SWT. Bagaimana ibubapa yang Islam boleh menjamin diri Perayu sebagai seorang Islam sedangkan Perayu tidak pernah mengucap dua kalimah shahadah.

- c. Yang Arif Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menyamatarafkan permohonan pengisytiharan status agama dengan murtad sedangkan permohonan perisytiharan status agama ini adalah kes mal manakala murtad adalah kes jenayah.

[14] Responden dalam Hujahan Bertulis Responden menyatakan bahawa, antaranya;

- d. Perayu telah mencampuradukkan hujahannya tanpa mengklasifikasikan mengikut setiap alasan rayuan yang difailkan. Terdapat juga perenggan atau isu yang dihujahkan oleh Perayu yang tidak berkaitan dengan alasan rayuan mahupun alasan penghakiman YA Hakim Bicara. Sebagai contoh, isu berkaitan saksi bukan Islam seperti di perenggan 2 (C)(vi) halaman 6 tidak terdapat di dalam alasan rayuan Perayu dan isu tersebut juga tidak disentuh oleh YA Hakim Bicara di dalam alasan penghakimannya.
- e. Responden menghujahkan bahawa Perayu telah gagal membuktikan dakwaannya berkenaan kepercayaan dan amalan hidup Perayu sejak kecil kerana kedua-dua saksi Perayu tidak mengenali Perayu sejak Perayu masih kecil, tidak mengetahui cara Perayu dibesarkan, SP 1 adalah saksi tohmah manakala SP2 tidak pernah tinggal serumah dengan Perayu.
- f. Berdasarkan kepada Seksyen 2(b) EPAIS 2003, bagi seseorang yang lahir daripada ibu dan bapa yang beragama Islam seperti

mana Perayu, maka pengislamannya berlaku mengikut nasab dan beliau adalah seorang Islam sejak dilahirkan.

[15] Kami mengambil maklum mengenai hujahan/respon Responden berkaitan hujahan Perayu yang bercampuraduk malah kami juga bersetuju dengan hujahan Responden bahawa hujahan Perayu tidak dibuat berpandukan Alasan Rayuan yang dikemukakan. Walaupun Hujahan tidak dibuat berpandukan Alasan Rayuan, namun kami mendapati Alasan Rayuan dan Hujahan Perayu tersebut masih boleh dikenalpasti dan difahami.

[16] Sungguhpun begitu kami ingin mengingatkan Perayu bahawa hujahan adalah dibuat bagi menghujah dan menyokong alasan rayuan berkenaan kekhilafan Hakim Bicara di dalam Alasan Penghakimannya, justeru itu Perayu perlulah menunjukkan kepada kami di manakah kekhilafan tersebut dan apakah hujah yang menyokong dakwaan kekhilafan tersebut. Hujahan perlulah selari dengan Alasan Rayuan yang dikemukakan dan sekiranya Perayu berhasrat untuk menggabungkan beberapa Alasan Rayuan di dalam satu hujahan maka Perayu hendaklah menyatakan perkara tersebut di permulaan hujahan dan tidak membiarkan kami dan/atau Responden tercari-cari kesinambungan hujahan dengan Alasan Rayuan.

[17] Berdasarkan fakta-fakta dan hujahan pihak-pihak yang dinyatakan di atas, kami mendapati isu yang perlu diputuskan adalah seperti berikut;

- (a) Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa Perayu adalah seorang Islam berdasarkan Seksyen 2 (b) EPAIS 2003.

- (b) Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak memberi pertimbangan yang munasabah akan kepercayaan dan kehidupan seharian Perayu dari kecil sehingga ke tarikh permohonan adalah agama Hindu.

Isu Pertama : Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila memutuskan bahawa Perayu adalah seorang Islam berdasarkan Seksyen 2 (b) EPAIS 2003.

[18] Bagi memutuskan isu ini, kami merujuk kepada Seksyen 2 Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 (EPAIS) berkenaan tafsiran orang Islam yang menyatakan seperti berikut;

Seksyen 2. Tafsiran

“orang Islam” ertinya—

- (a) seseorang yang menganut agama Islam;*
- (b) seseorang yang salah seorang atau kedua-dua ibu bapanya, pada masa kelahiran orang itu, ialah orang Islam;*
- (c) seseorang yang dibesarkan atas asas bahawa dia orang Islam;*
- (d) seseorang yang lazimnya dikenali sebagai orang Islam;*
- (e) seseorang yang telah memeluk agama Islam mengikut seksyen 108; atau*
- (f) seseorang yang ditunjukkan telah menyatakan dalam hal keadaan apabila dia terikat di sisi undang-undang untuk menyatakan yang benar, bahawa dia ialah orang Islam, sama ada pernyataan itu secara lisan atau bertulis;*

[19] Berdasarkan kepada Seksyen 2(b) EPAIS 2003, kami bersetuju bahawa berdasarkan peruntukan undang-undang dan fakta bahawa di dalam sijil kelahiran Perayu (Rekod Rayuan muka surat 225) bahawa semasa kelahiran Perayu, bapa Perayu yang bernama S.Maniam alias Hamid dicatatkan berbangsa Indian Islam

manakala ibu Perayu yang bernama Zaharah bte Imbi dicatatkan berbangsa *Malay* (Melayu).

[20] Fakta ini juga adalah selari dengan keterangan Perayu semasa memberi keterangan utama, semasa soal balas dan juga semasa soal semula bahawa ibu Perayu memang beragama Islam dan berbangsa Melayu, datuk sebelah ibu Perayu juga beragama Islam, bapa Perayu telah masuk Islam dan semua jiran tetangga tahu bahawa ibu Perayu beragama Islam. Fakta ini adalah seperti yang terdapat di dalam Rekod Rayuan muka surat 27, 28 dan 29.

[21] Kami telah meneliti dapatan YA Hakim Bicara seperti di dalam Alasan Penghakiman di dalam Rekod Rayuan muka surat 200 di perenggan 27 yang menyatakan ;

“ ...Mahkamah berpuashati bahawa ibu Plaintiff semasa melahirkan Plaintiff adalah seorang Islam dan berketurunan Melayu. Malahan bapa Plaintiff juga adalah seorang Islam semasa berkahwin dengan ibu Plaintiff ”

[22] Kami tidak bersetuju dengan hujah Perayu bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf menerima Seksyen 2(b) EPAIS 2003 untuk menyatakan bahawa Perayu adalah seorang Islam yang sempurna. Kami sebaliknya bersetuju dengan hujahan Responden bahawa tidak pernah ditimbulkan dalam mana-mana bahagian dalam Alasan Penghakiman bahawa Perayu adalah seorang Islam yang sempurna.

[23] Apa yang kami temui setelah kami meneliti alasan penghakiman YA Hakim Bicara adalah YA Hakim Bicara telah membuat dapatan bahawa Perayu tidak pernah memeluk Islam mengikut seksyen 108 EPAIS 2003, oleh itu pengislaman

Perayu adalah melalui keturunan atau nasab salah seorang atau kedua-dua ibubapanya (Rekod Rayuan muka surat 198). Selain itu YA Hakim Bicara juga telah membuat dapatan bahawa berdasarkan seksyen 2(b) EPAIS 2003, Mahkamah berpuashati bahawa pemeluk Islam oleh Perayu adalah sempurna berdasarkan keturunan atau nasab dari kedua ibu dan bapanya (Rekod Rayuan muka surat 203).

[24] Kami juga sama sekali tidak bersetuju dengan hujahan Perayu bahawa Islamnya seseorang itu adalah bukan sebab keturunan. Perayu telah membawa contoh bahawa Nabi Muhammad SAW adalah seorang yang berketurunan Arab tetapi Perayu bukan berketurunan Arab malah tidak semua orang Arab di dunia ini beragama Islam. Kami dapati YA Hakim Bicara di dalam Alasan Penghakiman telah memberikan sandaran autoriti daripada kitab-kitab *Mughni al Muhtaj, al Badaie al Sanaie dan al Fiqh al Islami wa Adillatuhu* bahawa para ulama Islam telah bersepakat bahawa apabila seseorang itu dilahirkan daripada ibubapa yang beragama Islam atau ibubapanya memeluk Islam ketika dia masih kecil, maka dia perlu dianggap sebagai seorang Islam sekalipun dia tidak pernah mengucap dua kalimah syahadah sepanjang hidupnya (Rekod Rayuan muka surat 2020).

[25] Merujuk kepada perbahasan fuqaha, kami berpendapat bahawa pada kaedah asalnya, sekiranya anak dilahirkan dalam keadaan ibu bapanya seorang Islam, maka para fuqaha bersepakat bahawa agama anak-anak tersebut adalah beragama Islam. Begitulah juga sebaliknya iaitu sekiranya anak tersebut dilahirkan dalam keadaan ibubapanya bukan beragama Islam dan ibubapanya juga masih kekal dalam agama bukan Islam, maka anak tersebut adalah beragama bukan Islam iaitu mengikut agama yang sedang dianuti oleh ibu bapanya.

[26] Jumhur Ulama' (*al-Hanafiyyah, al-Syafi'iyyah dan al-Hanabilah*) berpandangan, anak-anak adalah mengikut agama Islam sama ada yang memeluk Islam itu ibu ataupun bapa. Pandangan ini berdasarkan hadith Nabi s.a.w :-

عَنْ عَائِدِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ عَنْ النَّبِيِّ قَالَ : الْإِسْلَامُ يَغْلُو وَلَا يُغْلَى

bermaksud:

Daripada `A'idz bin Amr Almuzani, daripada Nabi SAW bersabda: "Islam itu tinggi dan tiada yang lebih tinggi daripadanya". (Riwayat al Bukhari)

[27] Jika anak tersebut merupakan anak kepada seorang bapa yang beragama Islam manakala ibunya pula beragama *ahl al-Kitab* (Kristian atau Yahudi), kerana Islam membenarkan seorang lelaki berkahwin dengan golongan ahl al-Kitab yang asli maka anak tersebut adalah dihukumkan oleh fuqaha sebagai beragama Islam. Kaedah yang digunakan sebagai sandaran dalam keadaan ini ialah:

الصَّغِيرُ يَتَّبِعُ خَيْرَ الْأَبَوَيْنِ دِينًا

bermaksud:

"Si kecil akan mengikut salah seorang ibubapa yang terbaik dari sudut agama."

[28] Jelas dari kaedah ini menunjukkan bahawa agama yang terbaik adalah agama Islam dan bukan selain darinya tanpa khilaf. Ini berdasarkan kepada firman Allah s.w.t yang bermaksud:

إِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ

bermaksud:

“Sesungguhnya agama (yang benar dan diredai) di sisi Allah ialah Islam.” (Surah Ali ‘Imran, 3: 19)

[29] Berdasarkan ayat tersebut, kami berpendapat, jelas sekali menunjukkan bahawa kekuatan Islam itu lebih dominan berbanding agama-agama lain dalam semua sudut. Oleh yang demikian, agama anak akan mengikut agama ibu atau bapanya yang Islam jika keadaan-keadaan seperti diatas berlaku. Di dalam kes ini agama kedua ibubapa Perayu adalah Islam maka sudah pastilah agama Perayu sebagai anak kepada pasangan yang beragama Islam akan mengikut agama kedua ibubapanya iaitu agama Islam.

[30] Bagi memutuskan kes ini, kami juga telah dipandu oleh *Kes Dahlia Dhaima binti Abdullah lwn Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan* [14000-043-0087-2017] yang diputuskan pada 12 Januari 2021 dan *Kes Mohamad Faizal bin Abu Bakar Permalu dan Meena binti Abu Bakar Permalu lwn Majlis Agama Islam Selangor* [10000-043-0123-2017] yang diputuskan pada 22 September 2020 yang mana kedua-dua kes tersebut telah menetapkan bahawa agama bagi seorang kanak-kanak adalah mengikut agama ibubapa yang beragama Islam.

[31] Sehubungan dengan itu, berdasarkan ulasan-ulasan secara peruntukan undang-undang dan hukum Syarak di atas dan fakta bahawa kedua ibubapa Perayu

adalah beragama Islam semasa Perayu dilahirkan maka kami berpendapat bahawa Perayu adalah seorang Islam sejak dilahirkan.

[32] Oleh yang demikian kami berpendapat YA Hakim Bicara telah tidak terkhilaf apabila memutuskan bahawa Perayu adalah beragama Islam berdasarkan Seksyen 2(b) EPAIS 2003.

Isu Kedua : Sama ada YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila tidak memberi pertimbangan yang munasabah akan kepercayaan dan kehidupan seharian Perayu dari kecil sehingga ke tarikh permohonan adalah agama Hindu.

[33] Di dalam Alasan Rayuan Perayu, Perayu menyatakan YA Hakim Bicara telah terkhilaf dan gagal menerima dan meneliti keterangan Perayu dan saksinya yang membuat pengakuan bahawa kepercayaan dan amalan hidup Perayu sejak dari kecil sehingga kini iaitu selama tempoh 62 tahun adalah bukan beragama Islam.

[34] Perayu berhujah bahawa sejak awal kes lagi YA Hakim Bicara telah terkhilaf dari segi undang-undang kerana tidak memberi pertimbangan yang munasabah akan kehidupan seharian Perayu dari kecil sehingga ke tarikh di sini adalah agama Hindu.

[35] Responden pula menghujahkan bahawa Perayu telah gagal membuktikan dakwaannya berkenaan kepercayaan dan amalan hidup Perayu sejak kecil kerana kedua-dua saksi Perayu tidak mengenali Perayu sejak Perayu masih kecil, tidak

mengetahui cara Perayu dibesarkan, SP 1 adalah saksi tohmah manakala SP2 tidak pernah tinggal serumah dengan Perayu.

[36] Kami telah meneliti alasan penghakiman YA Hakim Bicara dan kami dapati dapatan YA Hakim Bicara berkenaan perkara ini adalah di dalam Rekod Rayuan muka surat 205 seperti berikut -

“ibu Plaintiff dalam kes ini semasa melahirkan Plaintiff adalah beragama Islam dan berketurunan Melayu dan bapanya juga beragama Islam. Oleh itu pengislaman Plaintiff adalah sempurna kerana dinasabkan dengan ibunya yang beragama Islam walaupun Plaintiff tidak pernah mengamalkan ajaran agama Islam.”

[37] Seterusnya bagi mengulas isu ini, kami merujuk kepada maksud pengakuan diri (iqrar) sebagaimana subseksyen 17(1) Enakmen Undang-Undang Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 (EKMSS) iaitu-

“ 17(1) Iqrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang secara bertulis atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap mana-mana orang lain berkenaan dengan sesuatu hak.”

[38] Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes ***Ayisha Yuveena binti Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor*** , JH 45 Bhg 1 halaman 15 telah memberi panduan berkenaan maksud subseksyen 17(1) EKMSS adalah sebagaimana berikut -

“ Iqrar ini adalah pengakuan seseorang terhadap suatu obligasi atau tanggungan terhadap orang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Bukan pengakuan seseorang terhadap diri sendiri.”

[39] Dalam hal ini kami berpendapat bahawa dakwaan Perayu terhadap dirinya di dalam perbicaraan di hadapan YA Hakim Bicara bukanlah iqrar di bawah seksyen 17(1) EKMSS. Oleh yang demikian kami berpendapat YA Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila tidak menerima pengakuan Perayu mengenai kepercayaan dan amalan di dalam kehidupannya.

[40] Di dalam kes ini Perayu telah mengemukakan dua (2) orang saksi iaitu seorang saksi lelaki iaitu kawan Perayu dan seorang saksi perempuan iaitu isteri Perayu. Bilangan dan jantina saksi-saksi Perayu ini jelas tidak menepati peruntukan seksyen 86(5) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Selangor 2003 yang memperuntukkan seperti berikut -

(5) Kecuali sebagaimana yang diperuntukkan selainnya dalam seksyen ini, keterangan hendaklah diberikan oleh dua orang saksi lelaki atau oleh seorang saksi lelaki dan dua orang saksi perempuan.

[41] Oleh yang demikian kami berpendapat Perayu telah gagal menunjukkan kepada kami bahawa YA Hakim Bicara telah terkhilaf apabila tidak memberi pertimbangan yang munasabah akan kepercayaan dan kehidupan seharian Perayu dari kecil sehingga ke tarikh di sini adalah agama Hindu.

[42] Berkaitan alasan Perayu bahawa beliau masih mengamalkan cara hidup bukan Islam, kami ingin merujuk dan mengulangi pendapat kami di dalam kes *Majlis*

Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan (Kes Rayuan No. 10000-043-0023-2015) yang mana Panel Rayuan telah menyatakan bahawa -

“ Jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat.”

[43] Kes permohonan perisytiharan status agama adalah suatu kes yang serius yang melibatkan soal aqidah dan kepercayaan agama. Oleh yang demikian kes sebegini perlu dibuktikan dengan lengkap dan ditangani dengan cermat.

[44] Berdasarkan alasan-alasan yang telah dinyatakan di atas kami menegaskan bahawa keputusan yang dibuat oleh YA Hakim Bicara adalah tepat dan tiada sebarang kekhilafan yang memerlukan kami untuk campur tangan di dalam keputusan yang telah diberikan.

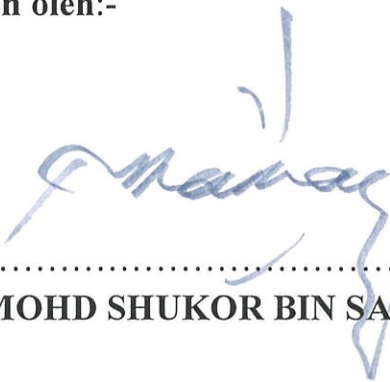
[45] Kami suka untuk menarik perhatian Pihak Berkuasa Agama Islam Negeri-Negeri agar dapat bertindak secara lebih proaktif dalam membimbing Perayu dan mereka yang senasib dengannya. Keperluan bimbingan tersebut tidak terhenti kepada pengurusan kebajikan dan sosial Perayu semata-mata namun mestilah juga menjadi pemudahcara bagi Perayu. Pendidikan dan pengajaran kepada Perayu hendaklah dijalankan secara lebih sistematik, bermodul dan berkala. Mudah-mudahan Perayu akan menikmati kemanisan iman yang sebenar sebagai seorang muslim yang beriman selepas ini.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami memutuskan seperti berikut:-

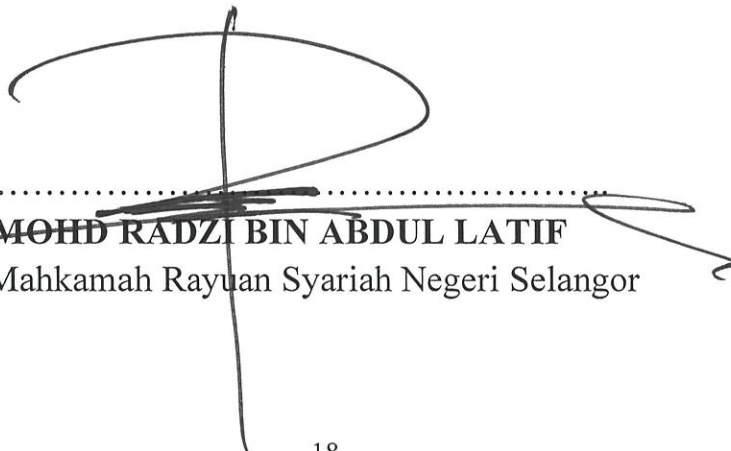
1. Rayuan Perayu ini **DITOLAK**.
2. Perintah Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam bertarikh 26 Februari 2018 dalam kes No. 10100-043-0443-2014 adalah **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh:-



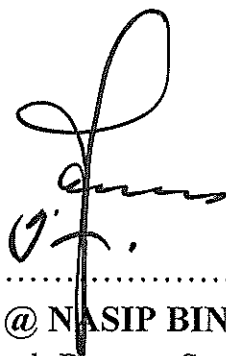
-
1. **YAA DATO' HAJI MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
2. **YA DATUK MOHD RADZI BIN ABDUL LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

Dipersetujui oleh:-



-
3. **YA DATUK JASRI @ NASIP BIN MAT JAKIR**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor

